



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מס' תיק: 1/359/2016

לפני כב' המפקחת יעל ענתבי-שרון

התובעים	1	כהן תמיר, ת.ז. 029500311
	2	כהן גלית, ת.ז. 025304189
באמצעות ב"כ עו"ד מיכאל דווד		

נגד

הנתבעים	1	פלסר אברהם שילה, ת.ז. 032073744
	2	פלסר נעמה, ת.ז. 027434422

בעצמם

פ ס ק - ד י נ

עניינו של פסק דין זה בשאלה האם הנתבעים עושים שימוש ייחודי בחצר המשותפת באופן המצדיק להורות על סילוק ידם משם.

רקע עובדתי

1. הליך זה עוסק בבית המשותף הידוע כגוש 30007 חלקה 6 הממוקם ברחוב הפורצים 24 בירושלים (להלן: "הבית המשותף"). הבית המשותף מורכב ממבנה בן 3 קומות וכולל 9 דירות. הבית המשותף רשום ככזה בפנקס הבתים המשותפים וחל עליו התקנון המוסכם.

2. התובעים (להלן גם: "כהן") הם בעלי הדירה הידועה כתת חלקה 9, שטחה 47.7 מ"ר ולה 24/387 חלקים ברכוש המשותף. תת חלקה 9 ממוקמת בקומה השלישית בבית המשותף ולה צמוד גג המסומן בתשריט הבית המשותף בצבע כתום ובאות ד' ששטחו 112.7 מ"ר (להלן: "דירת התובעים"). בדירת התובעים מתגוררת דיירת מוגנת. התובעים עצמם מתגוררים מזה שנים רבות בחו"ל.

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

מס' תיק: 1/359/2016

3. הנתבעים (להלן גם: "פלסר"), הם בעליה של הדירה הידועה כתת חלקה 5, שטחה 150.5 מ"ר ולה 75/387 חלקים ברכוש המשותף והיא שוכנת בקומה הראשונה של הבית המשותף. לתת חלקה 5 צמוד מחסן בשטח של 6.9 מ"ר (להלן: "דירת פלסר").

4. התובעים הגישו תביעה ביום 26.9.16 במסגרתה הלינו על שימוש ייחודי שעושים לטענתם הנתבעים ברכוש המשותף. בתביעה נטען כי הנתבעים יצקו מדרגות רחבות על גבי הרכוש המשותף על מנת לאפשר כניסה נוספת לדירתם והציבו חומרי בניה רבים ומתקנים אשר אינם מאפשרים מעבר. בשל כך, עתרו לסעדים הבאים:

"להרוס כל בנייה ו/או הוספה על גבי הרכוש המשותף אשר נבנתה ללא אישור ו/או הסכמה כנדרש ו/או ללא היתר בנייה כדין.
להשיב את המצב הפיזי של הרכוש המשותף שיהא תואם את תשריט הבית המשותף והיתר הבניה הקיים ובמסגרת זו להרוס ו/או להסיר כל תוספת שאינה תואמת.

ליתן צו מניעה קבוע המורה לנתבעים, שלא לבצע כל עבודה ו/או בניה ו/או שיפוץ ו/או ריצוף ו/או הקמה ו/או הריסה ברכוש המשותף בבית ברחוב הפורצים 24, ירושלים ללא היתר בנייה ו/או הסכמה ו/או אישור נדרש כדין.

לסלק כל חפץ מהרכוש המשותף אשר מוצב בצורה המונעת ו/או מגבילה שימוש ברכוש המשותף לרבות חומרי בניה, משטחי אבנים, עציצים כבדי משקל, טרמפולינה, שולחנות, נדנדות, ו/או כל חפץ אחר

לשלם לנתבעים דמי שימוש בגין השימוש הייחודי והבלעדי עד להריסה כאמור."

5. ביום 25.7.17 הגישו התובעים כתב תביעה מתוקן בו טענו כי הנתבעים בנו משטח עץ ("דק") בו הם עושים שימוש ייחודי והכל ללא היתר בנייה וללא אישור כנדרש כדין. עוד נטען כי הנתבעים התקינו מתקן כביסה קבוע המחובר אל הקיר המשותף ובכך עשו שימוש ייחודי באותו שטח ללא הסכמת בעלי הדירות כדין. עוד נטען כי הנתבעים הציבו מתקני צעצועים (טרמפולינה, בריכה, שולחן פינג פונג) באופן קבוע המשמשים את משפחתם בלבד תוך עשיית שימוש ייחודי בשטח זה וללא הסכמת בעלי הדירות כדין. בנוסף, נטען כי הנתבעים הציבו כסאות, שולחנות, נדנדות, ספסלים ומתקן צלייה (ברביקיו) לשימושם הבלעדי וללא ההסכמה הנדרשת כדין. כך גם טענו התובעים כי הנתבעים מאחסנים במקלט המשותף ציוד ועושים בו בפועל שימוש ייחודי. במסגרת זו נוספו הסעדים הבאים:

"... ליתן צו הריסה קבוע להריסת המדרגות אשר נבנו ככניסה נוספת לדירת הנתבעים על גבי הרכוש המשותף ומשמשים את הנתבעים בלבד בשימוש ייחודי ובלעדי ללא הסכמה הנדרשת כדין.

... ליתן צו הריסה קבוע להסרת משטח העץ ("הדק"), ומתקני הכביסה אשר נבנו והוצבו על ידי הנתבעים לשימושם הבלעדי על גבי הרכוש המשותף וכן צו קבוע האוסר על הנתבעים לאחסן ציוד כלשהו במקלט המשותף (ומן הסתם לסלק כל ציוד המוצב שם).

בנוסף ליתן צו קבוע האוסר על הנתבעים להציב מיטלטלין לרבות טרמפולינה (מתקן קפיצה) שולחנות, כסאות, לול לימודי, מתקני הצללה, יריעות בשטח המשותף וכן צו האוסר על הנתבעים ו/או מי מטעמם לעשות כל שימוש ייחודי ובלעדי בשטח הסובב את דירתם ובשטח המשותף בכלל."

מס' תיק: 1/359/2016

6. שמיעתו של ההליך דגן החלה לפניי, ועוד בשלביה המקדמיים הועברה להמשך שמיעה לפניי המפקח (כתוארו דאז) א. סילברמן, אשר אף החל בשמיעת הראיות (עדות מר יונתן כהן מטעם התובעים והנתבע מר פלסר נשמעה לפניי המפקח סילברמן). בעיצומו של שלב הראיות, במהלך דצמבר 2018, הוחזר תיק זה לטיפול מכוון סעיף 75 (ב) לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969. ביום 28.3.19 נשמעה עדותו של יקיר לוי לפניי והצדדים סיכמו טענותיהם על פה. משלא ביקשו הצדדים להשמיע את העדויות שנשמעו לפניי המפקח סילברמן שנית לפניי ומשלא מצאתי כי יש צורך בכך, המשיך בירור ההליך מהמקום בו היה. תקנה 177 לתקנות סדר הדין האזרחי התשמ"ד-1984, שעניינה "רציפות הדיון", קובעת כי אם נמנע משופט לסיים את הדיון, רשאי שופט אחר לנהוג בעדויות כאילו הוא עצמו שמע אותן, ורשאי הוא להמשיך מן השלב שבו הפסיק קודמו (ראו: ע"א 534/69 אהרן שושני נ' יפה אלזם, פ"ד כד (1) 145 (1970), בעמ' 147; ע"א 79/72 האפוטרופוס לנכסי נפקדים נ' פולק, פ"ד כז (1) 768 (1973) בעמ' 773; ע"א 387/74 יוסף אברהם נ' בתי מרגוע ומלונות "היוזם" בע"מ, פ"ד כט (1) 353 (1974), בעמ' 356; ע"א 577/94 אורות ייצוג אמנים והפקות ואח' נ' גלי עטרי, פ"ד נא (5) 241 (1997) בעמ' 249).

7. להליך זה קדם הליך אחר בין הצדדים, תיק מס' 9/14 וכן תביעה שכנגד 67/14 (להלן: "ההליך הקודם"), אשר התנהל לפניי. ההליך הקודם הוגש כנגד חלק ניכר מבעלי הדירות בבית המשותף, ביניהם גם פלסר וכן הוגשה תביעה שכנגד. באותו הליך הועלו טענות כנגד בניה ושימוש ברכוש המשותף ביחס לבעלי הדירות השונים שהיו צד להליך ושאינן רלוונטיות להליך דגן. בכל הנוגע לפלסר נטען שם כי אלו פתחו פתחים בקירות החיצוניים על מנת לשנות את הכניסה לדירתם ממקומה למקום אחר, כי חלון המרפסת המקורה הורחבה לדלת, וכי אזור הרכוש המשותף הסמוך למרפסת המקורה נהפך לכניסה חדשה לדירת פלסר. עוד נטען כי פלסר שינו את חזית הבניין על ידי הריסת הקירות החיצוניים והחלפתם באבן אחרת שאינה תואמת את אופי הבניין, כי הגביהו את הקירות החיצוניים, כי השתלטו על המקלט המשותף וכי אטמו שער כניסה על מנת ליצור להם חצר פרטית.

8. ביחס לטענות אלו נקבע בפסק הדין בהליך הקודם כי נוכח החלטות שהתקבלו בפרוטוקול האסיפה הכללית מיום 4.4.14 (נספח ו' לתצהיר יקיר לוי בהליך הקודם, להלן: "אסיפת 2014") וכן מסמך מפברואר 2012 הנושא את הכותרת "אישור עבודות ושימוש" (נספח ה' לתצהיר יקיר לוי בהליך הקודם, להלן: "מסמך אישור העבודות") עליו חתמו בעלי שבע דירות, אוחזים פלסר בהסכמת בעלי הדירות כדין לביצוע העבודות ברכוש מהמשותף עליהן מלינים התובעים (ראה פסקאות 125-132 לפסק הדין בהליך הקודם). טענות התובעים בנוגע לזיופים או קשיים אחרים בחתימת בעלי הדירות וקבלת ההסכמות- נדחו. כמו כן נדחתה טענת התובעים כי אין די בקבלת הסכמת רוב בעלי הדירות לעבודות אלו שכן מדובר, לטענתם, ברכוש משותף. בהקשר זה נקבע כי אין בעבודות אלו משום שימוש ייחודי ברכוש משותף (ראה פסקאות 133-140 לפסק הדין בהליך הקודם).

מס' תיק: 1/359/2016

9. על פסק הדין בהליך הקודם הוגש ערעור, אולם זאת רק ביחס לקביעות כנגד בעלי דירה אחרת בבית המשותף (משפחות מזרחי ומזר) ובהקשר זה התקבל הערעור בהסכמת המשיבים שם. ביחס לקביעות כנגד פלסר, נותר פסק הדין בהליך הקודם על כנו והפך לחלוט.

10. בהחלטה שנתן המפקח סילברמן בהליך דנן ביום 14.12.17, נקבע, בין היתר, כי "כדי לצמצם את החומרים המוגשים אני מורה כי תיק 1/9/14 בשלמותו יצורף כחלק מתיק זה והצדדים אינם נדרשים להגיש כל מסמך המופיע באותו תיק. ניתן במסגרת התצהירים להפנות למסמכים רלוונטיים".

11. להשלמת התמונה יצוין כי במהלך ניהול ההליך הקודם (אשר שמיעתו החלה לפני כב' המפקח (כתוארו דאז) ש. הייזלר ובהמשך הועברה להמשך שמיעה לפניי, ניתן, בהסכמת הצדדים, צו מניעה זמני האוסר על בנייה בבית המשותף וברכוש המשותף למעט זו אשר הוסכמה באותו דיון- חשיפת גרם המדרגות התחתון והצבת 4 מדרגות עץ בצד הצפוני (ראה פרוטוקול הדיון והחלטה בהליך הקודם מיום 16.2.14). לאחר מתן צו מניעה זה התנהלו הליכים משפטיים נוספים בין התובעים לפלסר, בעיקר כאלו הנוגעים לפקודת ביזיון בית המשפט בטענה להפרת צו המניעה. בהמשך ההליך הקודם הגיעו התובעים ופלסר להסכמות נוספות שעיקרן הריסת דק מעץ שנבנה בחצר המשותפת, כאשר בכפוף לאותה הסכמה נותר צו המניעה הזמני על כנו (ראו פרוטוקול, הסכמת הצדדים והחלטה מיום 22.3.15 בהליך הקודם). במסגרת פסק הדין בהליך הקודם ונוכח תוצאותיו נקבע כי צו המניעה הזמני- מבוטל (ראה פסקה 180 לפסק הדין בהליך הקודם).

12. במסגרת ההליך דנן ערכתי ביקור במקום ביום 26.3.19 בשעה 15:00, בהפתעה וללא נוכחות הצדדים על מנת להתרשם באופן בלתי אמצעי וללא הכנות מוקדמות מהמצב בשטח (היתכנותו של ביקור כזה אף הובהרה לצדדים בהחלטה מיום 27.5.18). לאחר הביקור, ביום 28.3.19, נשמעו הראיות האחרונות בהליך (עדות יקיר לוי) שלאחריהן סיכמו הצדדים טענותיהם על פה.

עיקרי טענות התובעים:

13. התובעים טוענים כי לנתבעים אין כל אישור כדין להקמת הדק ודינו להיהרס. נטען כי החלטת אסיפת 2014 פקעה מכוחם של שני אירועים. האחד, צו הריסה שניתן בהסכמה על ידי המפקח הייזלר בהליך הקודם והשני, נוכח תוכנה של החלטת אסיפת 2014 הקובעת כי הנתבעים הם שיבנו את הדק ובפועל, שעה שנציגות היא שבנתה את הדק, אין תימוכין משפטיים לבניית הדק. נטען כי ניסיון לאשר בדיעבד את הקמת הדק על ידי הנציגות כבר נדחתה בהחלטות שנתנו המפקח הייזלר וכב' השופטת אנה שניידר אשר דנה בהליך ביזיון על הפרת צו המניעה בהליך הקודם. לטענת התובעים, הנתבעים עושים שימוש ייחודי בדק ללא אישור כדין ועל כן דינו הריסה.

מס' תיק: 1/359/2016

14. לטענת התובעים, פלסר עושה שימוש ייחודי בשטח החצר המשותפת. ראיה לכך, לטענתם, היא כי בנוסף לדק ולהצבת פשפש הציבו פלסר עציצים מונעי גישה ומתקנים פרטיים כגון מתקן כביסה וטרמפולינה. נטען כי מתקנים אלו מיועדים לנתבעים ומשמשים אותם בלעדית וכי הנציגות לא קיבלה כל החלטה לרכוש מתקנים אלה ולהציבם בחצר המשותפת.

15. התובעים טוענים כי הנתבעים לא הציגו כל אסמכתא לפיה קיבלו את הסכמת בעלי הדירות כדין לבניית מדרגות רחבות כפי שבנו לצורך גישה נוספת לדירתם. נטען כי הנתבע 1 (להלן: "שילה פלסר") הודה שמדרגות אלו נבנו לאחר מתן פסק הדין בהליך הקודם. לטענת הנתבעים, המדרגות נבנו באופן בו הן מצרות את המעבר ומהוות גישה נוספת, שלישית במספר, אל דירת פלסר. לפיכך נטען כי דין המדרגות ורחבת הגישה אליהם- להיהרס.

ג. עיקרי טענות הנתבעים

16. הנתבעים טוענים כי הם פועלים בהתאם להחלטות האסיפה הכללית ולאישורים שקיבלו מבעלי הדירות. הנתבעים טוענים כי היות שצו המניעה הזמני בוטל במסגרת פסק הדין בהליך הקודם, אין התובעים יכולים להסתמך עליו כמקור נורמטיבי מחייב. הנתבעים מכחישים עשיית שימוש ייחודי ברכוש המשותף וטוענים כי כל מעשיהם ברכוש המשותף נעשו על דרך ההידברות עם הנציגות ועם בעלי הדירות וקבלת הסכמותיהם. לטענת הנתבעים, עניינה של התביעה בעבודות או שימוש נוסף אשר הותרו בהתאם לפסק הדין בהליך הקודם.

17. הנתבעים מוסיפים וטוענים כי יש להורות על דחיית התביעה מחמת מעשה בית דין שכן כל הנושאים המועלים בה כבר נדונו והוכרעו בפסק הדין בהליך הקודם. למצער, נטען כי יש למחוק את התביעה מחמת היותה טורדנית וקנטרנית. נטען כי הולדתו של ההליך הקודם הייתה בכך שהתובעים ביקשו לבצע על גג הבית המשותף בניה דורסנית תוך הוספת יחידות דיור והכל ללא קבלת הסכמת יתר בעלי הזכויות בבית המשותף. לטענת הנתבעים, עקב התנגדות שהגישו בעלי הדירות לבניה שביקשו התובעים לבצע ברכוש המשותף, הם מאוימים מזה שנים. נטען כי למעשה, כל מטרתו של ההליך הקודם כמו גם ההליך דנן, הוא להטיל מורא על הנתבעים. לטענת הנתבעים, התובעים כלל לא מתגוררים בארץ, להם ולא בני משפחתם, וכל מטרת התביעה היא להטריד את הנתבעים ולהלך עליהם אימים. לטענת הנתבעים, בעקבות ההטרדות אף הוצא צו הרחקה לאח התובע, יונתן כהן, בהליך שהתקיים בבית משפט השלום.

18. באשר למדרגות נטען כי אין מדובר במדרגות חדשות אלא במדרגות אשר היו קיימות מקדמת דנא ואשר הסתתן ובנייתן מחדש כבר נדונו בהליך הקודם. נטען כי במסגרת מסמך אישור העבודות נתנו בעלי הדירות

מס' תיק: 1/359/2016

את הסכמתם גם לבניית מדרגות אלו. עוד נטען, בגדר למעלה מן הצורך, כי מדובר במדרגות שנבנו עוד מראשיתו של הבניין והובילו ממרפסת דירת הנתבעים אל החצר המשותפת. נטען כי עובדה זו אף עולה מבקשת התובעים להיתר בנייה 13/262 בה סימנו הם עצמם את המדרגות כקיימות.

19. בהקשר למשטח העץ (הדק) והמתקנים המוצבים עליו, טוענים הנתבעים כי לאחר מתן פסק הדין בהליך הקודם הם פנו לנציגות והבהירו לה כי אין בכוונתם לבנות את הדק שפורק בחזרה וזאת על אף שהם עודם מקבלים על עצמם את כל שהוחלט באסיפת 2014. לפיכך, נטען, בנה את הדק מי מטעם הנציגות. עוד נטען כי בחדר המדרגות מוצב מזה זמן רב שלט המציין כי הדק וכלל המתקנים בו נועדו לשימוש בעלי הדירות. לפיכך נטען כי לא נעשה כל שימוש ייחודי בדק או במתקנים המוצבים עליו.

20. הנתבעים טוענים כי הצבת מתקן הכביסה בחצר המשותפת מהווה שימוש סביר, שכן מדובר במתקן כביסה מתקפל המוצב בצמוד לקיר הבניין. נטען אין כל שוני בין הצבת מתקן זה לבין הצבת בלוני הגז או אדניות המשמשות את מחזיקי דירת התובעים. לטענתם, גם הצבת מתקנים כגון כסאות ושולחנות או בריכה זמנית מתקפלת בימי הקיץ מהווים שימוש סביר ברכוש משותף.

21. באשר למקלט נטען כי לתובעים יש מפתח למקלט וכי טענתם לשימוש ייחודי במקלט נדחתה כבר מכבר בפסק הדין בהליך הקודם.

22. הנתבעים טוענים כי בעלי הדירה הקודמים להם, בני משפחת שושן, אכן עשו שימוש ייחודי בחלק מהשטח הציבורי, אולם אז נמנעו התובעים מלהשמיע כל התנגדות. עוד נטען, כי דווקא הנתבעים היו אלה שדאגו להשיב את השטח המשותף לידי יתר בעלי הדירות עת דאגו לניקיון ותחזוקתו- הם אלו שהסירו את הגדרות והשערים שהוצבו בשטח הרכוש המשותף ולא אפשרו ליתר בעלי הדירות את השימוש בחצר ובמחסן והם אלו שהסירו ופינו מחסני אסבסט, הררי פסולת ומפגעים שונים אחרים. נטען כי כיום שטח החצר פנוי לכניסת כל בעל דירה החפץ בכך וכי אף התובעים מעולם לא טענו כי נמנעת מהם גישה או שימוש כלשהו בשטח המשותף.

23. במסגרת כתב ההגנה אף התבקשו סעדים שונים כנגד התובעים (כגון תשלום השתתפות בדמי ניהול והחזקת הרכוש המשותף וסעד הצהרתי ביחס להוצאות בהן יחויבו התובעים לו יפתחו בהליך נוסף). אציין כבר עתה כי משלא הוגשה תביעה בנדון, ממילא לא ניתן להיענות למבוקש ולפיכך אף אין מקום להרחיב באשר לסעדים שהתבקשו במסגרת כתב ההגנה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מס' תיק: 1/359/2016

24. הנתבעים טוענים כי התובעים, על אף שרכשו את דירתם בבית המשותף לפני כ-17 שנים, מעולם לא התגוררו בו, הם כלל אינם מתגוררים בארץ, וכל מטרתם היא למרר את חיי הנתבעים בשל כך שלא נתנו הסכמתם להיתר שביקשו הנתבעים לקבל לשם בניה מסיבית על גג הבית המשותף. נטען כי התובעים לא התייצבו לאף אחד מהדיונים שהתקיימו בהליך זה, לא הגישו תצהירים, דבר המעיד על זלזול בהליך שכל מטרתו גרימת נזק לאחר. לטענתם, אין בידי מי שאינו מתגורר ומעולם לא התגורר בנכס, אינו מודע לאופי החיים המשותפים בבית המשותף, לטעון כי מי מבעלי הדירות עושה ברכוש המשותף שימוש ייחודי. נטען כי כלל בעלי הדירות בבית המשותף, למעט התובעים, בירכו על הפעולות שביצעו הנתבעים ברכוש המשותף אשר הובילו לניקיונה של הגינה, לטיפוחה ולהחזקתה התקינה.

ד. דיון והכרעה

25. במסגרת פסק הדין בהליך הקודם פורט הרקע המשפטי הרלוונטי הנוגע לסוגיות של שימוש ייחודי ברכוש משותף ופגיעה ברכוש משותף ואין לי אלא לחזור ולהפנות לפסקאות 65-78 שם, את עיקריהם אביא שוב כלשונם בקצרה להלן:

"רכוש משותף מוגדר בסעיף 52 לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969 (להלן: החוק)" כד:

"רכוש משותף" - כל חלקי הבית המשותף חוץ מן החלקים הרשומים כדירות, ולרבות הקרקע, הגגות, הקירות החיצוניים, המסד, חדרי המדרגות, מעליות, מקלטים, וכן מתקני הסקה או מים וכיוצא באלה המיועדים לשמש את כל בעלי הדירות או מרביתם אפילו הם בתחומי דירה מסוימת.

סעיף 55(ג) לחוק, מאפשר לבעלי הדירות לקבוע הצמדות של הרכוש המשותף לדירה זו או אחרת. סעיף 62 לחוק קובע כי את הוראות התקנון ניתן ככלל, לשנות ברוב של בעלי הדירות ששני שליש מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם, אולם מוסיף וקובע כי "אין לקבוע הצמדה של חלק מסוים מהרכוש המשותף לדירה פלונית אלא בהסכמת כל בעלי הדירות".

הנה כי כן, על פי הוראות החוק, רק בהסכמת כל בעלי הדירות, ניתן להצמיד חלק מרכוש משותף לדירה פלונית, משמע ליתן זכות קניינית ברכוש המשותף לבעל דירה פלונית.

הוא הדין גם לגבי עשיית שימוש ייחודי ברכוש משותף, אף אם אותו חלק לא הוצמד לדירה מסוימת במרשם המקרקעין (ראה: ע"א 2525/92, גבי וקרני ראוכברג נ' עיריית רמת גן, פ"ד מז (5) 850, רע"א 698/85, בן צור ואח' נ' נעים ששון ואח', תק- על 87(2) 732, י. וייסמן, דיני קניין בעלות ושיתוף, (תשנ"ז-1997), עמ' 454-455)....

סעיף 2ב לתקנון המצוי קובע כך:

"בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את קיומו או משנים או עשויים לשנות את ערכו, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות. לעניין זה: "פגיעה ברכוש משותף" - לרבות פגיעה בחזותו החיצונית התקינה והאחידה כפי שהייתה בעת גמר הבנייה".

...

הוא הדין גם באשר לשינויים או פגיעות אחרות ברכוש משותף - ככל שבעל דירה מבקש לערוך שינויים או לפגוע במראהו האחיד של הבית המשותף כפי שהיה בעת הבנייה, נדרש לו לשם כך - אישור האסיפה הכללית של בעלי הדירות".



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מס' תיק: 1/359/2016

26. אוסיף, כי כל עוד אין המדובר בשינוי או תיקון "הפוגע ברכוש המשותף" הרי שניתן לעשות ברכוש המשותף "שימוש סביר", וזאת מבלי שיהא צורך לקבל לשם כך את הסכמת בעלי הדירות. שימוש סביר ברכוש משותף, כזה אשר אינו מצריך את הסכמת בעלי הדירות, הוגדר בפסיקה כשימוש רגיל וסביר לפי תנאי המקום והזמן, התואם את ייעודו של הרכוש המשותף ואשר איננו מונע שימוש דומה מאחרים (ראה ע"א 549/73 וינטרס ואח' נ' זמורה ואח', פ"ד כח (1) 645, ע"א 708/72 פרשקר נ' רוזנברג ואח', פ"ד כח' (2) 817, המ' 163/81 בודנוף נ' נציגות הבית המשותף ברח' שחראי 14-18 י-ם, פ"ד לה 277).

27. ומן הכלל אל הפרט. אקדים אחרית לראשית ואציין כי מצאתי שדין התביעה להידחות ברובה. להלן אפרט נימוקיי.

28. ביום 14.4.14 התקבלה החלטת האסיפה הכללית (אסיפת 2014) במסגרתה אישרה האסיפה, בין היתר, "שיקום ושיפוץ הגינה בחצר שממוקמת סביב האגף המערבי של הבניין (שתילת עצים וצמחים והקמת מערכת השקיה)", "הקמת דק מעץ בקטע של החלק האחורי של החצר הנזכרת בסעיף 2 (בין הקיר המזרחי של החדר הנוסף למשפחת פלסר, לאורך הקיר הצפוני של דירת משפחת פלסר ועד סופו של קיר זה". מתוך 8 בעלי דירות שנכחו באסיפה הכללית (בין אם בעצמם ובין אם באמצעות יפויי כוח), נתנו הסכמתם לעבודות אלו 7 בעלי דירות, כאשר רק התובעים התנגדו. באשר להחלטה בנוגע ל- "שיפוץ ושיקום הגינה..." נקבע, בין היתר כי- " חצר הבניין המפורטת בנושא מס' 2 הייתה שטח מוזנח ומלא פסולת במשך שנים ... החלטה: לאשר את ניקיון החצר והקמת הגינה... מימון ניקיון החצר והקמת הגינה יחולו על משפחת פלסר, אך הם מיועדים לרווחת כל דיירי הבניין ולשימושם בכל עת שיחפצו. כמו כן, משפ' פלסר לא תקבל דבר בתמורה למימון יקום ושיפוץ אלה". ביחס להחלטה הנוגעת להקמת ה"דק" נכתב כי- "... הקמת הדק, והוצאות תחזוקתו יחולו על משפחת פלסר, אך הדק מיועד לרווחת כל דיירי הבניין ולשימושם בכל עת שיחפצו. כמו כן, משפחת פלסר לא תדרוש ולא תקבל דבר בתמורה למימון הקמת הדק והוצאות התחזוקה שלו".

29. במסגרת מסמך אישור העבודות אישרו 7 בעלי דירות ביצעו לפלסר ביצוע עבודות ברכוש המשותף ובכלל זה- "שינוי פתחים וחלונות ביציאה מהדירה למרפסת (הגדלת פתחים ושינויים)", "הסטה והרחבה של גרמי המדרגות הקיימים ממפלס החניה למפלס הגינה וממפלס הגינה למרפסת התלויה (5 מדרגות)", "ניקיון ריצוף וגינון בשטחי הגינה".

30. כפי שכבר נקבע בפסק הדין בהליך הקודם, שבמובן זה הפך חלוט, החלטות אסיפת 2014 ואלו המעוגנות במסמך אישור העבודות תקפות ולא נמצא בהם כל פגם.

מס' תיק: 1/359/2016

31. בנוסף לכך, גם לאחר הדיון בהליך הקודם התקיימה אסיפה כללית, ביום 11.8.17 (להלן: "**אסיפת 2017**") כאשר במסגרתה אושרה הצעת הנציגות "**להציב ריהוט גן בכל חלקי החצר המשותפת (זו הסמוכה לבית משפחת מזרחי וזו הסמוכה לבית משפחת פלסר) לשימוש כל דיירי הבניין ולרווחתם**".

32. על רקע המסגרת המשפטית לעיל והחלטות אלו של האסיפה הכללית אבחן את טענות התובעים אחת לאחת. עם זאת, אפתח תחילה בדיון בטענותיהם המקדמיות.

33. התובעים עצמם לא נכחו באף אחד מהדיונים שהתקיימו בהליך זה ולא היו פעילים בו. מי שהופיע כנציגם היה אחיו של התובע, מר יונתן כהן. התובעים עצמם גרים בארה"ב מזה שנים ארוכות, דבר המעלה תהייה ביחס לשאלה האם אכן השימושים ברכוש המשותף הם שמפריעים להם נוכח הפגיעה בזכויותיהם הקנייניות או שמא התביעה הוגשה ממניעים אחרים (בניסיון להטיל אימה ולהקשות על הנתבעים אשר התנגדו לבניית יחידות דיור נוספות על גג הבית המשותף כפי שביקשו התובעים לבנות). אף על פי כן, לא מצאתי לנכון לדחות את התביעה נוכח הטענות להיותה קנטרנית וטורדנית שכן בשים לב לטענות שהועלו בה ולזכויותיהם הקנייניות של התובעים ברכוש המשותף יהיה זה נכון לדון בה לגופה. כך גם אין לדחות את התביעה מחמת מעשה בית דין שכן רובן של העבודות הנדונות בפסק הדין התבצעו לאחר הינתנו.

34. הסרת המדרגות שנבנו לדירת פלסר ככניסה נוספת (ראה תמונות המדרגות- נספחים א1-4 לתצהיר יונתן כהן- להלן: "**המדרגות**"). במסמך אישור העבודות אישרו רוב בעלי הדירות את בניית המדרגות ברכוש המשותף ועל כן בניה זו עונה על תנאי סעיף 2 לתקנון. יש לדחות את טענת התובעים כי מדובר בשימוש ייחודי הדורש את הסכמת כל בעלי הדירות. מדובר במדרגות הנמצאות על השטח המשותף אל מול ריהוט גן (שידון בהמשך) וככאלה יכולים לעשות בהן שימוש גם יתר בעלי הדירות (לצורך ישיבה עליהן למשל). לא מצאתי כי מדובר בשימוש ייחודי הדורש הסכמת כל בעלי הדירות. בביקורי במקום גם נוכחתי לראות כי מדרגות אלה אינן חוסמות כל מעבר או גישה לשביל המשותף הסמוך. יש להוסיף כי במסגרת ההליך הקודם כבר אושרה ההחלטה לפתוח פתחים במרפסת אליה מובילות המדרגות ופתיחת דלת לפי החלטות רוב בעלי הדירות כדן, דבר המלמד ממילא על הסכמתם לכך שמרפסת זו תהווה פתח נוסף לדירת פלסר ופתח זה לא יהיה ממילא שמיש ללא קיומן של מדרגות. אי לכך, יש לדחות טענות התובעים בהקשר זה.

35. הריסת משטח הדק- גם בהקשר זה התקבלה הסכמת רוב בעלי הדירות באסיפה הכללית, אסיפת 2014, כדן. בסופו של יום הדק נבנה בפועל באמצעות הנציגות ובמימון פלסר (ראה למשל סעיפים 43-44 לתצהיר יקיר לוי, יו"ר הנציגות (להלן: "**לוי**")). טענת התובעים כי מדובר בשימוש ייחודי ברכוש משותף הדורשת את הסכמת כל בעלי הדירות דינה להידחות. לא מצאתי כי מדובר בדק בו נעשה שימוש ייחודי. ראשית, בביקורי במקום נוכחתי לראות כי הדק פתוח לגישה לכל עובר אורח ואין כל מניעה מלגשת מהכניסה

מס' תיק: 1/359/2016

הראשית ברחוב הפורצים לחצר האחורית בו מצוי הדק. שנית, יו"ר הנציגות, לוי, העיד כי אף בפועל יושבים בדק ועושים שימוש במתקנים המוצבים בו בעלי דירות נוספים כמו וייסמן ומזר וכי המקום פתוח לשימוש כל בעלי הדירות ככל שיחפצו (ראה פרוט' מיום 28.3.19 עמ' 4 שורות 44-48, עמ' 5 שורות 1-8). עדותו זו הייתה אמינה עלי ולא הופרכה שלישית, בחדר המדרגות הוצב שלט מתכת קבוע באותיות בולטות ומודגשות, אשר הכיתוב בו הוא כדלהלן (ראה נספח ו' לתצהיר שילה פלסר):

” לכל הדיירים

החצר המשותפת, הדק וכלל המתקנים

והריהוט המוצבים בחצר

מיועדים לשימושכם ולהנאתכם.

אנא שמרו עליהם!

זהו רכושכם המשותף!

בברכה,

ועד הבית- הפורצים 24”

שלט זה מלמד על כוונת השיתוף ואפשרות השימוש של כל בעלי הדירות בדק, באופן התואם גם את החלטת אסיפת 2014 ואת הצבת הריהוט כאמור בהחלטת אסיפת 2017.

36. רביעית, נציגות הבית המשותף וכן רוב מוחלט מבין בעלי הדירות, נתנו הסכמתם וברכתם להצבת הדק והצבת המתקנים עליו. מעבר לתובעים (אשר, כאמור, כלל אינם גרים בבית המשותף ואף אינם גרים בארץ), אף אחד מבעלי הדירות לא השמיע טרענה על שימוש זה. העובדה כי בסופו של יום הנציגות בנתה את הדק מטעם מי מטעמה ובמימון פלסר אין בה כדי ללמד כי נעשתה ללא הסכמה. אסיפת 2014 אישרה את בניית הדק במימון פלסר, ואין זה מעלה או מוריד מי בפועל יזם את בניית הדק ופנה לאיש מקצוע מטעמו. ההפך הוא הנכון- העובדה כי הנציגות היא שפנתה לאיש המקצוע דווקא עשויה לחזק את המסקנה כי הדק נועד לשימוש כל בעלי הדירות.

37. בהקשר לבניית הדק חזרו והפנו התובעים להחלטות בית משפט השלום שניתנו בהליך של ביזיון בית המשפט במסגרת טענות התובעים כנגד הנתבעים על הפרת צו המניעה בהליך הקודם. בנוסף, העלו התובעים טענות לא מדויקות עת טענו כי כביכול נבנה הדק בניגוד לשנקבע בהליך הקודם. כך למשל, בכתב התביעה המתוקן טענו בהתייחס לדק כי “... בתיק הקודם שהתנהל בין הצדדים התחייבו הנתבעים להרוס את אותו משטח, ואכן כך עשו, אלא שמיד עם סיום התיק פנו ובנו את אותו המשטח בשנית”. אלא, שבפסק הדין בהליך הקודם בוטל צו המניעה שאסר על בניית הדק ועל כן לא הייתה בבניית הדק לאחר סיום ההליך הקודם כדי להוות הפרת צו כלשהו כפי שנטען. בהתאם, גם טענתם בסיכומיהם בהליך זה לפיה החלטת האסיפה המאפשרת את בניית הדק פקעה מכוח החלטת בית משפט השלום בהליך הביזיון על צו המניעה - אין לה על מה שתעמוד.

מס' תיק: 1/359/2016

38. במכלול נסיבות אלו, הרי שבמקרה הנדון לא הוכח כי מדובר בשימוש ייחודי הדורש את הסכמת כל בעלי הדירות. ודוק: מדובר בהחלטה היפה לבית המשותף דן ואין בה כדי לקבוע מסמרות ביחס לבתים משותפים אחרים. כל בית משותף והשימוש ברכוש המשותף שבו יש לבחון לפני נסיבותיו ובהתאם "לתנאי המקום והזמן".

39. הריסת מתקני כביסה - בהתאם לראיות שהוגשו בהליך, קיים מתקן כביסה אחד, קבוע ומתקפל, המחובר לקיר החיצוני של הבית המשותף וניצב על גבי הדק (ראה נספח 4 לתצהיר יונתן כהן). הצבת מתקן כביסה זה, להבדיל מ"ריהוט", לא אושרה על ידי רוב בעלי הדירות בהחלטת אסיפה כללית ואף לא במסגרת אחרת ולפיכך אינה כדין. טענת הנתבעים כי איננה חוסמת גישה אין בה כדי להצדיק את הצבתה מקום שלא קיבלה לכך אישור כדין. יתרה מכך, אין חולק כי מתקן כביסה זה, המוצב באופן קבוע, נועד לשימוש משפחת הנתבעים בלבד והם היחידים העושים בה שימוש (ראה גם עדות שילה פלסר, פרוט' 27.5.18, עמ' 9 שורות 8-9). לפיכך, אני מורה לנתבעים להסיר את מתקן הכביסה בתוך 30 יום. יצויין כי אין מניעה שיוצב מתקן ארעי, מתקפל, באופן לא קבוע כאשר עם סיום השימוש בו (כאשר לא תלויים עליו בגדים) - יוחזר לדירת הנתבעים.

40. איסור על החסנת ציוד במקלט - מלבד טענה בעלמה לא עלה בידי התובעים להוכיח את טענותיהם בנושא זה. לא הוצגו כל ראיות לשימוש ייחודי במקלט. עצם העובדה כי מאוחסן ציוד של הנתבעים במקום אינו הופך את המקלט לשימוש ייחודי ואין כל בסיס למנוע מהם אחסנה כמבוקש, המהווה שימוש סביר כל עוד איננה מונעת שימוש דומה מאחרים (ולא הוכח כי היא אכן מונעת). מעבר לכך, טענה זהה כבר נדחתה בפסק הדין בהליך הקודם (ראה בפסיקה 139 לפסק הדין בהליך הקודם) ולא הוכח כל שינוי נסיבות מאז. לפיכך אף חלה על טענה זו השתק מכוח קיומו של מעשה בית דין.

41. איסור על הצבת מיטלטלין - התובעים הלינו על מתקנים שונים הפזורים ברחבי החצר המשותפת כגון שולחנות, כסאות, ריהוט גן, מתקני הצללה, בריכה מתקפלת, טרמפולינה. באשר לריהוט, ובכלל זה - השולחנות, הכסאות וריהוט הגן, הרי שהאסיפה הכללית אישרה בהחלטת אסיפת 2017 הצבתם, לשימוש כל דיירי הבניין ולפיכך אלו הוצבו כדין. לא הוכח לי כי פלסר עושים בריהוט שימוש ייחודי ואין לי אלא לחזור ולהפנות לאמור ביחס לדק, דברים הנכונים גם בהקשר זה לרבות באשר לדיירים העושים שימוש והשלט המבהיר לבעלי הדירות שריהוט זה לשימושם. לא הובאה כל ראיה לכך שפלסר מונעים עשיית שימוש בריהוט זה אשר הוצב כאמור בהסכמת רוב בעלי הדירות ובברכת הנציגות. אין בעובדה כי הנציגות לא מימנה את הדק, כמו גם את הריהוט, כדי ללמד על כך שמדובר בשימוש ייחודי. במקרה הנדון הגיעו רוב מוחלט מקרב בעלי הדירות, הנציגות, והנתבעים להסכמה כי הנתבעים יממנו את הדק והריהוט והוא יועמד לשימוש כל בעלי הדירות. בשים לב להסכמה זו לא מצאתי בה כל פסול.

42. הטרמפולינה המוצבת בתחומי החצר המשותפת. טרמפולינה אינה מהווה "ריהוט" או "ריהוט גן" אשר הצבתם אושרה באסיפת 2017 על ידי רוב בעלי הדירות. בביקורי במקום נוכחתי לראות כי אין מדובר בטרמפולינה "קטנה", מתקפלת או ארעית, אלא בטרמפולינה רחבת מימדים השוכנת בחלק נכבד של

מס' תיק: 1/359/2016

החצר המשותפת (ראה גם בתמונות- עמ' שני לנספח ד' לתצהיר יונתן כהן) במצב דברים זה לא היו רשאים הנתבעים להציבה. לא התקבל לכך אישור רוב בעלי הדירות והנושא אף לא הועלה לדיון וממילא מטבעו של מתקן זה, השימוש שיכולים לעשות בו בעלי הדירות מוגבל ובעיקרו הוא מיועד לילדים. לפי העדויות שנשמעו לפניי בעוד שלנתבעים 8 ילדים, אין כמעט ילדים נוספים בבית המשותף (מלבד לבת משפחת מזר- ראה חקירת פלסר, פרוט' 27.5.18, עמ' 9 שורות 10-12). הדבר מלמד כי בנסיבות העניין ובהקשר לבית המשותף הפרטני הנדון, אכן מדובר במתקן השוכן בתחומי הרכוש המשותף, כאשר באיזור בו הוא מותקן עושים הנתבעים שימוש ייחודי ועל כן הדבר מצריך את אישור כל בעלי הדירות. שעה שאישור זה לא ניתן - הרי שדין הטענה להתקבל ועל הנתבעים להוציא את הטרמפולינה משטחי הרכוש המשותף.

43. שער גישה- התובעים טענו כי הנתבעים נעלו שער גישה אל החצר המשותפת במטרה למנוע כניסה לרכוש המשותף באופן המונע שימוש סביר ויוצר שימוש ייחודי בשטח זה. בביקור במקום לא מצאתי כי קיימת מניעה לגישה חופשית לכל חלקי הרכוש המשותף הסמוכים לדירת פלסר. מהראיות שנשמעו בהליך עלה כי קיים במשך יותר מ-16 שנים פשפש ישן במימדים קטנים, נעול, ועליו צומחים צמחי קיסוס (ראה תצהיר לוי סעיף 50, דברי לויין בחיקרה הנגדית פרוט' 28.3.19, עמ' 2 שורות 6-1, עמ' 5 שורה 16- עדות שלא הופרכה). לא הוכח, אם כן, כי הנתבעים הציבו את הפשפש- ההפך הוא הנכון הוכח שניצב שם עוד טרם זמנם ואף לא הוכח כי זה מונע גישה אל תחומי החצר המשותפת. אשר על כן גם דינה של טענה זו להידחות.

44. מדרגות חדשות- התובעים לא פירטו והבהירו מהן המדרגות הנוספות עליהם הם מלינים ומעבר לכך- בכתב התביעה המתוקן ביקשו סעד אך ביחס למדרגות מסויימים, ואף צירפו תמונה רק של המדרגות המובילות למרפסת דירת הנתבעים דרכה יצרו כניסה לדירתם ("המדרגות" בהן דנתי בפסקה 34 לעיל, ראה בתמונות שצורפו לכתב התביעה המתוקן). די בכך בכדי לדחות טענות אלו שהועלו רק בתצהירים מטעמם ומבלי שפורטו והוכחו.

45. מערכת תאורה ברכוש המשותף- אין במערכת התאורה שהציבו הנתבעים כדי להוות שימוש ייחודי ברכוש משותף או פגיעה אסורה בו. שעה שהאסיפה הכללית אישרה הצבת ריהוט גן בשטחי החצר ובניית דק, הרי שאך טבעי כי גם תתווסף תאורה על מנת לאפשר שימוש בריהוט זה גם בשעות החשיכה. לא מצאתי בעובדה כי מערכת התאורה נשלטת מדירת הנתבעים כשלעצמה עדות לכך שנעשה שימוש ייחודי כלשהו.

46. מערכת השקייה לגינה- מעדות פלסר עלה כי מערכת ההשקייה לא נשלטת מדירת הנתבעים אלא מהחצר המשותפת וכי כל מי שנמצא בחצר המשותפת יכול להפעילה (ראה עדות פלסר עמ' 9 שורות 40-41). התובעים לא הוכיחו כי השליטה במערכת היא מדירת הנתבעים וממילא, אף אם היו מוכיחים זאת, לא היה בכך כדי ללמד על שימוש ייחודי בחצר או חלקה. באסיפת 2014 אושר נושא שיפוץ ושיקום הגינה המשותפת, כאשר החלטה זו מחייבת מטבע הדברים מערכת השקייה ואין שוני בהקשר זה אם זו אוטומטית אם לאו.

47. בריקה, שולחן פינג-פונג, מתקן צלייה- בביקור במקום לא הבחנתי בקיומם של אלה. אף לא עלה בידי הנתבעים להגיש תמונות של הבריקה ושולחן הפינג-פונג. מדובר ככל הנראה במתקנים ארעיים אשר הוצבו



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

מס' תיק: 1/359/2016

בחצר המשותפת ואין בכך כל שימוש ייחודי. באשר למתקן הברביקיו, מדובר גם כן בשימוש סביר ברכוש המשותף (ראה בהקשר למתקן הברביקיו והכרה בו כשיצמוש סביר- תא (י-ם) 10087/05, **עזבון המנוחה ויקטוריה גבאי נ' גדעון לוי**, פורסם ב"נבו", 29.1.09, תא (י-ם) **טבקולי נ' בורה**, פורסם ב"נבו", 4.12.12). חומרי בנייה ועציצים- לא הבחנתי בחומרי בניה ובקשר לעציצים הפזורים בשטח המשותף, הרי שמדובר בשימוש סביר שאף תואם את החלטות האסיפה הכללית.

48. דמי שימוש- משלא הוכיחו התובעים שימוש ייחודי שנעשה בחצר המשותפת (פרט למתקן הטרמפולינה ומתקן הכביסה), ממילא הם אינם זכאים לפסיקת דמי שימוש. אף אם ניתן היה לטעון כי זכאות זו קמה ביחס לשטח בו הוצבה הטרמפולינה, לפי חלקם היחסי ברכוש המשותף, די בכך שהתובעים לא הגישו תביעה כספית, לא כימתו אותה, לא שילמו אגרה בהתאם, לא הציגו ראשית ראיה לגובה דמי השימוש המבוקש והראוי - על מנת לדחות סעד זה.

49. לעת סיום אציין כי אין בפסק דין זה כל התייחסות באשר לטענות לבניה ללא היתר בניה כדין שכן טענות אלו נעוצות במישור דיני התכנון והבניה שאינן בסמכותי. למען הסר ספק יובהר כי אין בקביעות פסק דין זה לאשר בניה לה נדרש היתר כדין וכי טענות הצדדים הוכרעו במישור הקנייני בלבד.

ה. סוף דבר

50. **דין התביעה להידחות, פרט לסוגיית הטרמפולינה ומתקן הכביסה.** על הנתבעים לפנות את הטרמפולינה ומתקן הכביסה מהרכוש המשותף ולא להותירם שם וזאת בתוך 30 יום מהיום.

51. **בשים לב לפער בין הסעדים הרבים שהתבקשו למקצת הסעדים שהתקבלו ולכך שההליך בו פתחו התובעים הצריך דיון מקיף וארוך, ישאו התובעים בהוצאות הנתבעים סך כולל של 6,000 ₪. סכום זה ישולם בתוך 30 יום ולאחר כמנ יישא הפרשי ריבית והצמדה כדין.**

ניתן היום, ז' אב תשע"ט, 8 אוגוסט 2019, בהיעדר הצדדים.

יעל ענתבי-שרון

מפקחת בכירה על רישום מקרקעין